

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4875/2550

นายปรีชา สดางค์จันทร์

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ร้อง แม้ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว หากศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้รับคำร้องขอ คดีก็ต้องกลับไปสู่ศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำขอท้ายคำร้องขอของผู้ร้องได้ ทั้งการสั่งห้ามจำหน่าย จ่าย โอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องขออาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความในคดี กรณีจึงยังไม่มีเหตุจะสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 3877, 4958 และ 4959 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมีชื่อนางเจียมจิตร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียน

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องขอแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่าง
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
264

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งรับคำร้องขอของผู้ร้องที่
ขอให้มีการสั่งให้ผู้ร้องได้สิทธิในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ไว้พิจารณา กรณีจึง
ไม่มีเหตุที่จะขอคุ้มครองชั่วคราวได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า คดีมีเหตุที่จะสั่ง
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 หรือไม่ เห็นว่า
คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์คำ
สั่งดังกล่าว หากศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้รับคำร้องขอ คดีก็ต้องกลับไปสู่ศาลชั้น
ต้นเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำขอท้ายคำร้องขอของผู้ร้องได้ ทั้งการสั่งห้ามจำหน่าย จ่าย
โอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องขออาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกซึ่ง
มิใช่คู่ความในคดี กรณีจึงยังไม่มีเหตุที่จะสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่าง
อุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง
ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(มนตรี ยอดปัญญา-เรวัตร อิศราภรณ์-วีระชาติ เอี่ยมประไพ)

ศาลจังหวัดเลย - นายบุญธรรม ตุกชูแสง
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------